

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1) Que ao passar no setor pessoal, foi informada que receberia apenas a remuneração dos 5 meses trabalhados, por ser mera prestadora de serviços, apesar de trabalhar todos os dias da semana das 08 às 12h e das 14 às 18h, obedecendo as diretrizes da empresa quanto as suas funções e com salário mínimo mensal;

A reclamante tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS porque trabalhava de forma não eventual, pois presta serviços todos os dias da semana, subordinado a horários (8h às 12h e 14h às 18h) e às diretrizes da empresa com salário mínimo mensal, nos termos dos arts. 2º, 3º, 13 e 29, CLT.**

2) Que trabalhava por 3 dias na semana em determinada residência com as funções de fazer a faxina em toda a casa, de acordo com as ordens da família, das 08 às 17h, com uma hora de intervalo, e com diárias que perfaziam, quando somadas, um salário mínimo por mês. Ao ser dispensada a família disse que, por ser diarista doméstica, não teria direito a quaisquer verbas trabalhistas;

A reclamante tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício doméstico com anotação e baixa na CTPS porque trabalhava com continuidade OU de forma contínua, pois prestava serviços 3 dias na semana, subordinada às ordens da família e a horários de trabalho, das 8h às 17h, e com salário mínimo mensal, nos termos do art. 1º, LC 150/15, arts. 13 e 29, CLT.**

3) Que trabalhava na função de vendedora externa e que seu salário era pago a base de comissões sobre as vendas realizadas numa média mensal de um salário mínimo. Duas vezes por semana, viajava para cidades do interior e, nos outros dias da semana, executava as vendas na capital. No entanto, tanto no início do expediente, quanto no final ia até a empresa prestar contas das vendas realizadas. Quando foi despedida, ao indagar seu empregador sobre suas verbas trabalhistas, este respondeu que ela não tinha vínculo empregatício porque era autônoma e externa;

A reclamante tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS porque trabalhava de forma não eventual, pois executava suas vendas 3 dias na capital e 2 dias no interior, subordinada a prestação de contas, tendo que comparecer à empresa tanto no início quanto no fim do expediente e com um salário mínimo mensal, nos termos dos art. 2º, 3º, 13 e 29 da CLT.**

4) Que fazia a segurança privada de um famoso curso preparatório para a OAB por dois dias na semana por 03 anos consecutivos, trabalhando 08 horas por dia com uma hora de intervalo de acordo com as instruções do tomador de serviços. Percebia mensalmente dois salários mínimos. Após os 03 anos, o tomador não mais teve interesses na continuação dos serviços. Indagou quanto aos seus direitos trabalhistas que foram negados pelo empregador sob o argumento de que era Policial Militar e não poderia ser empregado por haver proibição expressa nas regras da corporação.

O reclamante tem direito ao **reconhecimento do vínculo empregatício com anotação e baixa na CTPS, porque** trabalhava **de forma não eventual, pois** fazia a segurança do curso dois dias na semana, **subordinado** a horário, 8h por dia, **subordinado** às ordens do empregador e **com dois salários mínimos** mensais, nos termos do arts. 2º, 3º, 13 e 29 da CLT e súmula 386, TST.

DIA 02

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE CONTRATO DE TRABALHO

1) Que foi admitida mediante contrato de experiência e, quando de sua demissão, o período de experiência já contava com 180 dias e que, por isso, seu empregador nem lhe deu aviso prévio e tampouco indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS;

A reclamante tem direito ao **aviso prévio e a indenização de 40% sobre FGTS, porque** o contrato transformou-se por prazo indeterminado, **pois** o contrato de experiência extrapolou 90 dias, já contava com 180 dias, nos termos do arts. 445, § único e 451 da CLT.

2) Que foi admitida mediante contrato de trabalho por prazo determinado de um ano o qual foi prorrogado por dois períodos de seis meses. Quando de sua saída, o empregador lhe negou o pagamento de aviso prévio e indenização de 40% sobre depósitos de FGTS porque seu contrato era por prazo determinado com duração máxima de dois anos;

A reclamante tem direito ao **aviso prévio e a indenização de 40% sobre FGTS porque** o contrato transformou-se por prazo indeterminado, **pois** foi prorrogado por dois períodos e só poderia ter sido prorrogado por um único período, nos termos do arts. 445, § único e 451 da CLT da CLT.

3) Que foi admitida como empregada doméstica em determinada residência mediante contrato de experiência com início em 15/06/2015 e fim em 15/09/2015. Quando de sua saída, o empregador não lhe pagou nem aviso prévio e lhenegou a indenização devida sobre o FGTS porque o contrato tinha sido de três meses;

A reclamante **tem direito ao aviso prévio e a indenização de 40% sobre FGTS porque** o contrato transformou-se em contrato por prazo indeterminado, **pois** o contrato de experiência extrapolou 90 dias, já contava com 93 dias, nos termos do art. 5º, §1º da LC 150/15.

4) Que foi admitido mediante contrato de terceirização temporária por 180 dias para as funções de programador e dentro do quadro comum de funcionários da empresa. Ao final de 180 dias, foi demitido sem o pagamento de aviso prévio ou indenização sobre FGTS.

O reclamante tem direito ao **aviso prévio e a indenização de 40% sobre FGTS porque** o contrato transformou-se por

prazo indeterminado, **pois** foi contratado para atender ao quadro comum de funcionários da empresa e não de aumento de serviços ou substituição provisória de empregado, nos termos do art. 2º da Lei 6.019/74.

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

1) Que a empresa, alegando necessidades setoriais de mercado, determinou que saísse do período diurno, das 12:00 às 16:00 e das 17:00 às 21:00 e passasse a trabalhar no período noturno das 22:00 às 05:00 horas da manhã do dia seguinte em decorrência das necessidades da empresa, apesar de que isso impossibilitaria a continuidade dos seus estudos para concurso das 08:00 às 12:00;

O reclamante tem direito a **retornar ao trabalho diurno (12h-16h e 17h-21h)** **porque** a alteração contratual para o período noturno foi nula, **pois** lhe trouxe prejuízos ao ficar impossibilitado de estudar para concurso, nos termos do art. 468, CLT.

2) Que foi contratada para a função de coordenadora acadêmica de um famoso curso preparatório para a OAB e passou a exercer, também, as funções de professora, sem receber qualquer diferença salarial;

A reclamante tem direito às **diferenças salariais previstas em Convenção Coletiva de Trabalho da categoria**, **porque** havia acúmulo de funções, pois exercia simultaneamente as funções de professora e coordenadora acadêmica, nos termos do art. 456, parágrafo único, CLT.

3) Que foi transferida para outra cidade por três anos para exercer as funções de coordenadora de filial de um famoso curso preparatório para a OAB e que, passados esses três anos, poderia retornar a cidade de origem. Durante o período nunca recebeu qualquer valor a título de adicional de transferência, porque o empregador considerou a transferência definitiva;

A reclamante tem direito ao **adicional de transferência de 25% sobre o salário** **porque** a transferência foi provisória, **pois** passados três anos poderia voltar à cidade de origem, nos termos do art. 469, §3º da CLT e OJ 113, SDI-1, TST.

4) Que foi transferida para outra cidade para exercer as funções de auxiliar de coordenação da filial de um famoso curso preparatório para a OAB, sem que tenha sido indagada sobre sua vontade. O empregador a transferiu alegando real necessidade de serviço.

A reclamante tem direito de **retornar à cidade de origem** **porque** a transferência é nula, **pois** não houve anuência da empregada, **PELO QUE REQUER O SEU RETORNO A CIDADE DE ORIGEM POR LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (PROVISÓRIA)**, nos termos do art. 469 da CLT e art. 300, §2º CPC.

DIA 04

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE JORNADA DE TRABALHO

1) Que foi contratado na função de caixa de supermercado para trabalhar das 08:00 às 16:30 horas, com 30 minutos de intervalo para repouso e alimentação;

O reclamante tem direito ao **pagamento de 30 minutos com adicional de 50%** **porque** o intervalo intrajornada mínimode 1h não foi respeitado, **pois** trabalhava das 8h às 16:30 com intervalo de 30 minutos, nos termos do art. 71 e seu § 4º, CLT

2) Que foi contratado na função de caixa de supermercado para trabalhar das 08:00 às 16:00 horas, sem qualquer intervalo para repouso e alimentação;

A reclamante tem direito ao **pagamento de 1h com adicional de 50%** **porque** o intervalo intrajornada mínimo de 1h não foi respeitado, **pois** trabalhava das 8h às 16H sem intervalo, nos termos da OJ 355, SDI-1, TST e art. 71 e seu §4º, CLT.

3) Que às terças e quintas-feiras sua saída da empresa é às 22:00hs e na quarta-feira pela manhã inicia suas atividades às 08:00hs;

A reclamante tem direito ao **pagamento de 1h com adicional de 50%** **porque** o intervalo interjornada mínimo de 11h não foi respeitado, **pois** saía da empresa às 22:00h e retornava às 08:00h, nos termos do art. 66 da CLT, OJ 355, SDI-1, TST e do art. 71 §4º, CLT.

4) Que a empresa o contratou para trabalhar no período noturno das 22:00 às 05:00 horas da manhã do dia seguinte, sem o pagamento de qualquer adicional;

O reclamante tem direito ao **pagamento 8h com adicional noturno de 20%** **porque** trabalhava no período noturno, **pois** prestava serviços das 22:00h às 05:00h sem o pagamento de qualquer adicional, nos termos do art. 73 da CLT e art. 7º, inc. IX da CF.

DIA 05

TESES DE REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

1) Que na função de caixa, BETA ganhava R\$ 1.200,00, portanto, menos que uma colega, ALFA, admitida um ano e meio antes na função de caixa, cujo salário era R\$ 2.000,00. Ambas trabalhavam para a filial da empresa PUNTO LTDA. Sabe-se que ALFA foi admitida três anos antes de BETA e que, por isso, o empregador pagava salários diferentes;

A reclamante tem direito às **diferenças salariais** **porque** há equiparação salarial entre BETA e ALFA, **pois** trabalhavam para o mesmo empregador, empresa PUNTO Ltda., na mesma função de caixa, com tempo de serviço na função não superior a 2 anos, pois tinha diferença de apenas um ano e meio e com tempo de emprego não superior a 4 anos, pois a diferença era de apenas 3 anos, nos termos do art. 461 e §§ 1º e 2º da CLT.

2) Que o empregador, durante todo o contrato de trabalho, além do salário fixo, forneceu cesta básica ao empregado. Quando de sua saída suas verbas rescisórias foram pagas em cima do salário fixo;

O reclamante tem direito a que a **alimentação, cesta básica, seja integrada ao seu salário** **porque** tem natureza salarial, **pois** é considerado salário-utilidade, nos termos do art. 458, CLT.

3) Que o empregador, durante todo o contrato de trabalho, além do salário fixo, cedeu ao empregado, para que ele lá morasse com a sua família, uma casa na Vila Ceará. Quando de sua saída suas verbas rescisórias foram pagas somente sobre o salário fixo;

O reclamante tem direito a **habitação, casa na Vila Ceará, seja integrada ao seu salário** **porque** tem natureza salarial, **pois** é considerado salário-utilidade, nos termos do art. 458, CLT.

4) Que o empregador não pagou qualquer adicional a empregado de posto de gasolina que trabalha diretamente com a bomba de abastecimento, três dias na semana, porque alegou que a sua exposição não era

permanente;

O reclamante tem direito ao **pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre seu salário base, porque** trabalha com inflamável, **pois** prestava serviços em posto de gasolina diretamente com a bomba de abastecimento, ainda que a exposição seja intermitente por três dias na semana, nos termos do art. 193, I da CLT, súmulas 39 e 364, I do TST.